

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7558/2549

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นางสะนิด จินดากุล
นายสรศักดิ์ นาทอง

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.พ.พ. มาตรา 459

ตามสัญญาซื้อขายรถยนต์ของกลางระหว่างจำเลยกับผู้ร้องตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื้อขายเมื่อผู้ร้องชำระราคาส่วนที่เหลือแล้ว เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขตาม ป.พ.พ. มาตรา 459 การที่จำเลยส่งมอบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์และลงลายมือชื่อในแบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้ผู้ร้อง เป็นเพียงเพื่อความสะดวกแก่ผู้ร้องในการไปจดทะเบียนรับโอนเมื่อได้มีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายครบถ้วนแล้วเท่านั้น มิได้ทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เมื่อผู้ร้องยังคงค้างชำระราคารถยนต์อยู่ 50,000 บาท กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงยังไม่ได้โอนไปเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตาม ป.อ. มาตรา 36

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78, 149 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

มาตรา 14 วรรคหนึ่ง, 60 พระราชบัญญัติสุทธการ พ.ศ.2469 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
หมายเลขทะเบียน นข 221 สงขลา ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลางซึ่งจำเลยเอาไปใช้โดย
พลการ และผู้ร้องไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ขอให้คืนรถยนต์ของ
กลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางทั้งรู้เห็นเป็นใจในการ
กระทำความผิด และใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอคืนรถยนต์ของกลาง ขอให้ยก
คำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2544 จำเลยได้ขายรถยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้องในราคา 200,000 บาท
ผู้ร้องชำระเงินในวันดังกล่าวจำนวน 150,000 บาท จำเลยส่งมอบรถยนต์และคู่มือ
การจดทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ร้องแล้ว ส่วนราคายนต์ที่เหลืออีก 50,000 บาท ผู้ร้อง
ตกลงจะชำระให้แก่จำเลยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ตามสัญญาซื้อขาย
เอกสารหมายเลข ร.1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 จำเลยได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวใน
การกระทำความผิด และถูกศาลพิพากษาให้ริบรถยนต์ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้
ร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาซื้อ

ขายรถยนต์ของกลางระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง เอกสารหมาย ร.1 ระบุว่าผู้ร้องยังคงค้างชำระราคาขายรถยนต์ของกลางอีก 50,000 บาท โดยจะชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 จำเลยจึงยินยอมให้ผู้ร้องทำการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้หากผู้ร้องไม่สามารถนำเงินมาชำระได้ภายในกำหนด จำเลยจะยังไม่โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางให้ผู้ร้องจนกว่าจะมีการชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน แสดงว่าคู่สัญญาตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื้อขายเมื่อผู้ร้องชำระราคาส่วนที่เหลือแล้ว สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 459 การที่จำเลยส่งมอบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์และลงลายมือชื่อในแบบคำขอโอนและรับโอน เอกสารหมาย ร.2 พร้อมมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้ผู้ร้องนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกแก่ผู้ร้องในการไปจดทะเบียนรับโอนเมื่อได้มีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย เอกสารหมาย ร.1 ครบถ้วนแล้วเท่านั้น มิได้ทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดดังที่ผู้ร้องฎีกา เมื่อผู้ร้องยังคงค้างชำระราคารถยนต์อยู่ 50,000 บาท กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของกลางจึงยังไม่ได้โอนไปเป็นของผู้ร้องผู้ร้องมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลาง ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องอีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-สมศักดิ์ เนตรมัย-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ